

保釈に関する次のアからオまでの各記述を検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 裁判所は、保釈を許す場合だけでなく、保釈の請求を却下する場合にも、検察官の意見を聴かなければならない。
- イ. 定まった住居を有する被告人が、逃亡すると疑うに足る相当な理由があるということのみを理由に勾留されている場合、被告人から保釈の請求があったときは、裁判所は保釈を許さなければならない。
- ウ. 裁判所は保釈を許す場合、保釈保証金の没取という威嚇以外の手段により被告人の出頭を確保することができると考えるときは、保証金額を定めないことができる。
- エ. 裁判所は、勾留されている被疑者から保釈の請求があった場合には、捜査機関からの出頭要請に応じることや被害者等との接触禁止など適当な条件を付して、保釈を許すことができる。
- オ. 保釈中の被告人に対して拘禁刑4年の刑に処する判決の宣告があったときであっても、判決が確定しなければ、被告人を刑事施設に収容することはできない。(改)

No173

保釈

正答率

H24-27

正解

ア 1

イ 2

ウ 2

エ 2

オ 2

4%

## ア 正しい

92条1項。裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。その趣旨は、公益の代表者としての検察官の意見を被告人の身柄の解放に反映させようとするものである。したがって、本記述は正しい。

## イ 誤っている

89条。保釈の請求があったときは、89条各号の場合を除いては、これを許さなければならない。その趣旨は、被告人は、有罪の判決を受けるまでは無罪と推定される（無罪推定の原則）ことから、できる限り身柄の拘束を避けることが望ましいと考えられたことにある。もっとも、89条による保釈には広い例外（除外事由）が設けられており（89条各号）、この除外事由に当たる場合には、保釈を許さないことができる。本記述では、本件被告人は定まった住居を有するので、89条6号の「住所が分からないとき」という除外事由には該当しないが、その他各号の除外事由に該当しない場合かどうかは明らかでない。よって、89条各号に該当する可能性がある以上、裁判所は保釈を許さなければならないとはいえない。したがって、本記述は誤っている。

## ウ 誤っている

93条1項。保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。その趣旨は、保釈とは、保証金を没取するという威嚇によって、被告人の逃亡や罪証隠滅を防止する制度であるから、保証金額を定めることは保釈を許す場合の必要不可欠の条件であるという点にある。したがって、本記述は誤っている。

## エ 誤っている ★

207条1項但書。前3条の規定（204条から206条）による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に關し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。すなわち、被疑者に保釈は認められていない。その趣旨は、起訴前勾留の期間はわずか10日ないし20日に制限されているところ、このような短い勾留期間に保釈を認める必要性は乏しいという点にある。したがって、本記述は誤っている。

## オ 誤っている

343条・98条1項。拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があったときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う（343条）。その趣旨は、判決の宣告により無罪の推定が破れたという点、及び、逃亡のおそれが判決前より強くなったことにより、刑の執行を確保する必要があるという点にある。したがって、本記述は誤っている。